



PUTUSAN

Nomor 796/Pid.B/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRIMA WATI ALS IMAH BINTI RAMLI**
2. Tempat lahir : Sumut
3. Umur/Tanggal lahir : 34/2 September 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Duri Dumai Km. 19 RT. 001 RW. 008 Desa Se-
bangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Trima Wati als Imah Binti Ramli ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025

Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukum Jon Hendri,S.H., M.H., Amalia Sumanda, S.H., dan Dony Hendra, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor hukum Jon Hendri,S.H., M.H., & Partner yang beralamat di Jl. Bustanul Abidin Desa Sebauk Kecamatan Bengkalis Kab.Bengkalis berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 90/ADV.J/12/12/2024 tanggal 12 De-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara 2024 yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 12 Desember 2024 dengan Nomor:639/SKK/XII/2024/PN.Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 796/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 796/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 10 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Trima Wati Als Imah Binti Ramli secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidair Penuntut Umum;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Trima Wati Als Imah Binti Ramli selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) helai baju kaos warna hijau lumut yang berlumutan darah;
 - ☐ 1 (satu) helai celana pendek warna putih yang berlumuran darah;
 - ☐ 1 (satu) buah batu gilingan cabe yang berlumuran darah;
 - ☐ 1 (satu) buah kotak handphone merk Nokia 105;
 - ☐ 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau;
 - ☐ 1 (satu) buah pisau dengan tangkai warna hitam;
 - ☐ 1 (satu) buah gunting dengan ganggang warna orange;
 - ☐ 1 (satu) buah gunting dengan ganggang warna hitam;
 - ☐ 1 (satu) buah obeng dengan tangkai warna kuning;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai baju tidur dengan motif batik warna merah;
- 1 (satu) helai celana tidur dengan motif batik warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo Reno 6 warna Aurora;

(Sudah diputus dalam perkara lain an. Siski Karlina Siregar Als Dewi Binti Sam-sudin Siregar nomor 829/Pid.B/2023/PN Bls);

4. Membebaskan Terdakwa Trima Wati Als Imah Binti Ramli untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan atau Pledoi Terdakwa Trima Wati Als Imah Binti Ramli dan atau Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa Trima Wati Als Imah Binti Ramli tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Trima Wati Als Imah Binti Ramli dari segala dakwaan Penuntut Umum;
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari rumah tahanan negara segera setelah dibacakannya putusan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

1. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menolak nota pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa **TRIMA WATI ALS IMAH BINTI RAMLI** untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan tuntutan pidana penuntut umum yang telah dibacakan pada tanggal 07 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **TRIMA WATI ALS IMAH BINTI RAMLI**, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau pada waktu lain dibulan Juli ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lin-tas Duri – Dumai Km.11 Kulim Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara ***"Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa **TRIMA WATI Als IMAH Binti RAMLI** menghubungi saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** (Terpidana berkas trepisah) dengan mengatakan bahwa anak angkat terdakwa yang bernama sdr. **SAMOSIR** (Daftar Pencarian Orang/DPO) sedang mencari kerjaan. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan sdr. **SAMOSIR** bertemu dengan saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** di rumah kontrakannya yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Km.11 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, pada saat tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** "gimana buk, apakah ada yang bisa dikerjakan?", dijawab oleh saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** "mana lah ada yang punya duit disini, se-tau ku cuma Bu De Ani lah yang mau pulang kampung", dijawab oleh terdakwa "ayolah kerja sama", dijawab saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** "mana aku berani ngambil resiko" dijawab oleh sdr **SAMOSIR** "Gak apa-apalah, aku ada kawan". Tidak lama kemudian datang saksi **MUHAMMAD IMRAN SAFI'I SIREGAR Als MAMEK Bin NAKMAN SIREGAR** ke rumah saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** dan pada saat di rumah tersebut tersebut saksi **MUHAMMAD IMRAN SAFI'I SIREGAR Als MAMEK Bin NAKMAN SIREGAR** melihat saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** sedang bersama dengan kedua orang teman saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** yang tidak saksi **MUHAMMAD IMRAN SAFI'I SIREGAR Als MAMEK Bin NAKMAN SIREGAR** kenali dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota warna Merah. Lalu saksi **MUHAMMAD IMRAN SAFI'I SIREGAR Als MAMEK Bin NAKMAN SIREGAR** mengatakan kepada saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** "pra, gadai hp pra ini dua ratus" dijawab oleh saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** "ngak ada duit aku pra". Tidak lama kemudian saksi **MUHAMMAD IMRAN SAFI'I SIREGAR Als MAMEK Bin NAKMAN SIREGAR** meninggalkan rumah tersebut yang

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana juga diikuti oleh terdakwa dan sdr. SAMOSIR meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR menghubungi terdakwa dengan mengatakan “dimana sdr. SAMOSIR”, dijawab oleh terdakwa “itu buk, satu malaman dia gak tidur-tidur, ntah apa yang dia pikirkan, mungkin dia memikirkan yang sebelah rumah, karena SAMOSIR pingin kali pergi ke Aceh, ayoklah buk, tapi ibu saja sama SAMOSIR, IMA gak berani”, dijawab oleh saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR “kalau kau tidak berani, aku pun tidak berani”. Lalu sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dan sdr. SAMOSIR kembali menemui saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King milik terdakwa bertempat di sebuah Rumah Makan Hidangan Baru yang berada di depan rumah sebelum SPBU KM.11 Kulim. Pada saat tersebut sdr. SAMOSIR mengatakan kepada saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR “gimana? Maukan membantu aku?” dijawab oleh saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR “aku gak berani ambil resiko” dijawab oleh sdr. SAMOSIR “iya kak bantulah buat manggil, bilangkan aku mau kusus, sudah ku siapkan alatnya (mengeluarkan seutas tali berwarna hijau kombinasi biru dari kantong celananya)”, dijawab oleh saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR “ya sudah abang lewat depan, aku lewat belakang, nanti jumpa didepan rumah aku, seolah-olah abang cari tukang kusus”, dijawab oleh sdr. SAMOSIR “Ya sudah, ayok kita kerjakan”. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR bersama dengan sdr. SAMOSIR pergi menuju ke rumah saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR sedangkan terdakwa kembali kerumahnya.
- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR dengan mengatakan “SAMOSIR sadis juga, ngerilah mayat BUK DE” lalu terdakwa mengatakan “apakah ibuk ikut juga?” dijawab oleh saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR “tidak lah, mana SAMOSIR mah, tidak ada disitu. Tidak adakah ia menghubungi Imah?” dijawab oleh terdakwa “tidak ada buk”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui cara saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR dan sdr. SAMOSIR melakukan perbuatan tersebut yang mana saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR dan sdr. SAMOSIR kerumah korban an. WANTI ALS BUK DE ALS BUK DE ANIK (ALM) dengan berpura-pura sdr. SAMOSIR ingin kusuk (urut).
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR dengan mengatakan bahwa saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR sedang diperjalanan dari kampung ke Duri dan langsung turun di depan Polsek Mandau, mendengar hal tersebut terdakwa menjadi khawatir dan cemas. Lalu keesokan harinya sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa melarikan menuju ke Pamingke (Rantau Prapat) setelah itu baru terdakwa menuju ke Jambi daerah Muara Tungkal. Kemudian terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai KM.2 Daerah Simpang Puncak Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menceritakan kepada saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR yang mana sdr. SAMOSIR (DPO) pernah mengikat supir mobil tangki lalu mobil tangki muat CPO tersebut dimasukan di semak-semak.
- Bahwa terdakwa membujuk Sdr. Samosir melakukan pekerjaan untuk mendapatkan uang namun terdakwa juga mengatakan pekerjaan tersebut ada resikonya, lalu terdakwa mengantarkan Sdr. SAMOSIR bertemu saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR untuk melakukan pekerjaan tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.44/RSUD/223/402 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Dharobi selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau, tertanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 19.27 WIB, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau, telah dilakukan pemeriksaan korban an. WANTI ALS BUK DE ALS BUK DE ANIK (ALM) dengan kesimpulan periksaan : Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin perempuan berusia enam puluh lima tahun, ditemukan sejumlah luka robek dan luka lecet di kepala dan wajah serta retak tu-

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lang kepala belakang. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan otopsi/bedah mayat.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : VER / 47 / VII / KES.3 / 2023 / RSB yang ditandatangani oleh Mohammad Tegar Indrayana selaku dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, tertanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Mandau, telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan bedah mayat (autopsy) atas mayat yang an. WANTI dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, berusia sekira 60-70 tahun, ras mongoloid, panjang badang 155 cm ini, ditemukan memar pada kelopak atas mata kanan, ujung lidah, bibir bawah sisi dalam; luka-luka terbuka pada kepala dan wajah; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot pelipis kiri, kelenjar gondok bagian kiri, jaringan ikat pembungkus tulangrawan gondok, oto dada sebelah kiri dan sela-sela iga sebelah kiri sisi belakang; patahnya tulang rawan gondok tanduk kir, iga-iga sebelah kiri sisi belakang; laserasi (robekan jaringan) disertai pendarahan dibawa selaput lunak otak besar akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda asfiksia (mati lemas) berupa tanda kongesti (perbendungan) dan sianosis pada jaringan dibawah kuku jari-jari tangan. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menyebabkan patahnya tulang rawan gondok sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia). Luka-luka yang terdapat pada daerah kepala tidak signifikan menyebabkan kematian namun berkontribusi dalam proses pelemahan fisik. Berdasarkan pola dan gambaran luka pada tubuh mayat, tidak bertentangan dengan kasus pencekikan.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR dan sdr. SAMOSIR (DPO) mengakibatkan korban WANTI ALS BUK DE ALS BUK DE ANIK (ALM) meninggal dunia.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**. -----

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **TRIMA WATI Als IMAH Binti RAMLI**, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau pada waktu lain dibulan Juli ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lin-tas Duri – Dumai Km.11 Kulim Desa Sebarang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara ***"Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa **TRIMA WATI Als IMAH Binti RAMLI** menghubungi saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** (Terpidana berkas trepisah) dengan mengatakan bahwa anak angkat terdakwa yang bernama sdr. **SAMOSIR** (Daftar Pencarian Orang/DPO) sedang mencari kerjaan. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan sdr. **SAMOSIR** bertemu dengan saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** di rumah kontrakannya yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Km.11 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, pada saat tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** "gimana buk, apakah ada yang bisa dikerjakan?", dijawab oleh saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** "mana lah ada yang punya duit disini, se-tau ku cuma Bu De Ani lah yang mau pulang kampung", dijawab oleh terdakwa "ayolah kerja sama", dijawab saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** "mana aku berani ngambil resiko" dijawab oleh sdr **SAMOSIR** "Gak apa-apalah, aku ada kawan". Tidak lama kemudian datang saksi **MUHAMMAD IMRAN SAFI'I SIREGAR Als MAMEK Bin NAKMAN SIREGAR** kerumah saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** dan pada saat di rumah tersebut tersebut saksi **MUHAMMAD IMRAN SAFI'I SIREGAR Als MAMEK Bin NAKMAN SIREGAR** melihat saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** sedang bersama dengan kedua orang teman saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** yang tidak saksi **MUHAMMAD IMRAN SAFI'I SIREGAR Als MAMEK Bin NAKMAN SIREGAR** kenali dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota warna Merah. Lalu saksi **MUHAMMAD IMRAN SAFI'I SIREGAR Als MAMEK Bin NAKMAN SIREGAR** mengatakan kepada saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** "pra, gadai hp pra ini dua ratus" dijawab oleh saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** "ngak ada duit aku pra". Tidak lama kemudian saksi **MUHAMMAD IMRAN SAFI'I SIREGAR Als MAMEK Bin NAKMAN SIREGAR** meninggalkan rumah tersebut yang

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana juga diikuti oleh terdakwa dan sdr. SAMOSIR meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR menghubungi terdakwa dengan mengatakan "dimana sdr. SAMOSIR", dijawab oleh terdakwa "itu buk, satu malaman dia gak tidur-tidur, ntah apa yang dia pikirkan, mungkin dia memikirkan yang sebelah rumah, karena SAMOSIR pingin kali pergi ke Aceh, ayoklah buk, tapi ibu saja sama SAMOSIR, IMA gak berani", dijawab oleh saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR "kalau kau tidak berani, aku pun tidak berani". Lalu sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dan sdr. SAMOSIR kembali menemui saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King milik terdakwa bertempat di sebuah Rumah Makan Hidangan Baru yang berada di depan rumah sebelum SPBU KM.11 Kulim. Pada saat tersebut sdr. SAMOSIR mengatakan kepada saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR "gimana? Maukan membantu aku?" dijawab oleh saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR "aku gak berani ambil resiko" dijawab oleh sdr. SAMOSIR "iya kak bantulah buat manggil, bi-langkan aku mau kusus, sudah ku siapkan alatnya (mengeluarkan seutas tali berwarna hijau kombinasi biru dari kantong celananya)", dijawab oleh saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR "ya sudah abang lewat depan, aku lewat belakang, nanti jumpa didepan rumah aku, se-olah-olah abang cari tukang kusus", dijawab oleh sdr. SAMOSIR "Ya sudah, ayok kita kerjakan". Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR bersama dengan sdr. SAMOSIR pergi menuju ke rumah saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR sedangkan terdakwa kembali kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King.
- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR dengan mengatakan "SAMOSIR sadis juga, ngerilah mayat BUK DE" lalu terdakwa mengatakan "apakah ibuk ikut juga?" dijawab oleh saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR "tidak lah, mana SAMOSIR mah, tidak ada disitu. Tidak adakah ia menghubungi Imah?" dijawab oleh terdakwa "tidak ada buk".

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui cara saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR dan sdr. SAMOSIR melakukan perbuatan tersebut yang mana saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR memanggil korban an. WANTI ALS BUK DE ALS BUK DE ANIK (ALM) dengan mengatakan ada orang yang mau kusuk (urut) lalu saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR masuk kerumahnya, dan sdr. SAMOSIR kerumah korban an. WANTI ALS BUK DE ALS BUK DE ANIK (ALM) dengan berpura-pura sdr. SAMOSIR ingin kusuk (urut) lalu masuk kedalam rumah korban an. WANTI ALS BUK DE ALS BUK DE ANIK (ALM).
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR dengan mengatakan bahwa saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR sedang diperjalanan dari kampung ke Duri dan langsung turun di depan Polsek Mandau, mendengar hal tersebut terdakwa menjadi kuatir dan cemas. Lalu keesokan harinya sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa melarikan menuju ke Pamingke (Rantau Prapat) setelah itu baru terdakwa menuju ke Jambi daerah Muara Tungkal. Kemudian terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai KM.2 Daerah Simpang Puncak Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.
- Bahwa terdakwa pernah menceritakan kepada saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR yang mana sdr. SAMOSIR (DPO) pernah mengikat supir mobil tangki lalu mobil tangki muat CPO tersebut dimasukan di semak-semak.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.44/RSUD/223/402 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Dharobi selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau, tertanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 19.27 WIB, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau, telah dilakukan pemeriksaan korban an. WANTI ALS BUK DE ALS BUK DE ANIK (ALM) dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin perempuan berusia enam puluh lima tahun, ditemukan sejumlah luka robek dan luka lecet di kepala dan wajah serta retak tulang kepala belakang. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan otopsi/bedah mayat.

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : VER / 47 / VII / KES.3 / 2023 / RSB yang ditandatangani oleh Mohammad Tegar Indrayana selaku dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, tertanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Mandau, telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan bedah mayat (autopsy) atas mayat yang an. WANTI dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, berusia sekira 60-70 tahun, ras mongoloid, panjang badang 155 cm ini, ditemukan memar pada kelopak atas mata kanan, ujung lidah, bibir bawah sisi dalam; luka-luka terbuka pada kepala dan wajah; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot pelipis kiri, kelenjar gondok bagian kiri, jaringan ikat pembungkus tulangrawan gondok, oto dada sebelah kiri dan sela-sela iga sebelah kiri sisi belakang; patahnya tulang rawan gondok tanduk kir, iga-iga sebelah kiri sisi belakang; laserasi (robekan jaringan) disertai pendarahan dibawa selaput lunak otak besar akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda asfiksia (mati lemas) berupa tanda kongesti (perbendungan) dan sianosis pada jaringan dibawah kuku jari-jari tangan. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menyebabkan patahnya tulang rawan gondok sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia). Luka-luka yang terdapat pada daerah kepala tidak signifikan menyebabkan kematian namun berkontribusi dalam proses pelemahan fisik. Berdasarkan pola dan gambaran luka pada tubuh mayat, tidak bertentangan dengan kasus pencekikan.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR dan sdr. SAMOSIR (DPO) mengakibatkan korban WANTI ALS BUK DE ALS BUK DE ANIK (ALM) meninggal dunia.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**. -----

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **TRIMA WATI Als IMAH Binti RAMLI**, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau pada waktu lain dibulan Juli ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lin-tas Duri – Dumai Km.11 Kulim Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, se-cara **“Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta**

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan, Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa **TRIMA WATI Als IMAH Binti RAMLI** menghubungi saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** (Terd pidana berkas trepisah) dengan mengatakan bahwa anak angkat terdakwa yang bernama sdr. **SAMOSIR** (Daftar Pencarian Orang/DPO) sedang mencari kerja. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan sdr. **SAMOSIR** bertemu dengan saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** di rumah kontrakannya yang beralamatkan di Jl. Lin-tas Duri-Dumai Km.11 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, pada saat tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** “gimana buk, apakah ada yang bisa dikerjakan?”, dijawab oleh saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** “mana lah ada yang punya duit disini, se-tau ku cuma Bu De Ani lah yang mau pulang kampung”, dijawab oleh ter-dakwa “ayolah kerja sama”, dijawab saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** “mana aku berani ngambil resiko” dijawab oleh sdr **SAMOSIR** “Gak apa-apalah, aku ada kawan”. Tidak lama kemudian datang saksi **MUHAMMAD IMRAN SAFI’I SIREGAR Als MAMEK Bin NAKMAN SIREGAR** ke rumah saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** dan pada saat di rumah tersebut tersebut saksi **MUHAMMAD IMRAN SAFI’I SIREGAR Als MAMEK Bin NAKMAN SIREGAR** melihat saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** sedang bersama dengan kedua orang teman saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** yang tidak saksi **MUHAMMAD IMRAN SAFI’I SIREGAR Als MAMEK Bin NAKMAN SIREGAR** kenali dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota warna Merah. Lalu saksi **MUHAMMAD IMRAN SAFI’I SIREGAR Als MAMEK Bin NAKMAN SIREGAR** mengatakan kepada saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAM-SUDIN SIREGAR** “pra, gadai hp pra ini dua ratus” dijawab oleh saksi **SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR** “ngak ada duit



aku pra". Tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IMRAN SAFI'I SIREGAR Als MAMEK Bin NAKMAN SIREGAR meninggalkan rumah tersebut yang mana juga diikuti oleh terdakwa dan sdr. SAMOSIR meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR menghubungi terdakwa dengan mengatakan "dimana sdr. SAMOSIR", dijawab oleh terdakwa "itu buk, satu malaman dia gak tidur-tidur, ntah apa yang dia pikirkan, mungkin dia memikirkan yang sebelah rumah, karena SAMOSIR pingin kali pergi ke Aceh, ayoklah buk, tapi ibu saja sama SAMOSIR, IMA gak berani", dijawab oleh saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR "kalau kau tidak berani, aku pun tidak berani". Lalu sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dan sdr. SAMOSIR kembali menemui saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King milik terdakwa bertempat di sebuah Rumah Makan Hidangan Baru yang berada di depan rumah sebelum SPBU KM.11 Kulim. Pada saat tersebut sdr. SAMOSIR mengatakan kepada saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR "gimana? Maukan membantu aku?" dijawab oleh saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR "aku gak berani ambil resiko" dijawab oleh sdr. SAMOSIR "iya kak bantulah buat manggil, bi-langkan aku mau kusus, sudah ku siapkan alatnya (mengeluarkan seutas tali berwarna hijau kombinasi biru dari kantong celananya)", dijawab oleh saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR "ya sudah abang lewat depan, aku lewat belakang, nanti jumpa didepan rumah aku, se-olah-olah abang cari tukang kusus", dijawab oleh sdr. SAMOSIR "Ya sudah, ayok kita kerjakan". Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR bersama dengan sdr. SAMOSIR pergi menuju ke rumah saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR sedangkan terdakwa kembali kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King.
- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR dengan mengatakan "SAMOSIR sadis juga, ngerilah mayat BUK DE" lalu terdakwa mengatakan "apakah ibuk ikut juga?" dijawab oleh saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR "tidak lah, mana SAMOSIR mah, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada disitu. Tidak adakah ia menghubungi Imah?" dijawab oleh terdakwa "tidak ada buk".

- Bahwa terdakwa mengetahui cara saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR dan sdr. SAMOSIR melakukan perbuatan tersebut yang mana saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR dan sdr. SAMOSIR kerumah korban an. WANTI ALS BUK DE ALS BUK DE ANIK (ALM) dengan berpura-pura sdr. SAMOSIR ingin kusuk (urut).
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR dengan mengatakan bahwa saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR sedang diperjalanan dari kampong ke Duri dan langsung turun di depan Polsek Mandau, mendengar hal tersebut terdakwa menjadi kuatir dan cemas. Lalu keesokan harinya sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa melarikan menuju ke Pamingke (Rantau Prapat) setelah itu baru terdakwa menuju ke Jambi daerah Muara Tungkal. Kemudian terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai KM.2 Daerah Simpang Puncak Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.
- Bahwa korban an. WANTI ALS BUK DE ALS BUK DE ANIK (ALM) selain menjadi tukang kusuk juga membungakan uang yang mana saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR ada meminjam uang kepada korban an. WANTI ALS BUK DE ALS BUK DE ANIK (ALM) sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan baru dibayar oleh saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah menceritakan kepada saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR yang mana sdr. SAMOSIR (DPO) pernah mengikat supir mobil tangki lalu mobil tangki muat CPO tersebut dimasukan di semak-semak.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.44/RSUD/223/402 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Dharobi selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau, tertanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 19.27 WIB, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau, telah dilakukan pemeriksaan korban an. WANTI ALS BUK DE ALS BUK DE

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANIK (ALM) dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin perempuan berusia enam puluh lima tahun, ditemukan sejumlah luka robek dan luka lecet di kepala dan wajah serta retak tulang kepala belakang. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan otopsi/bedah mayat.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : VER / 47 / VII / KES.3 / 2023 / RSB yang ditandatangani oleh Mohammad Tegar Indrayana selaku dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, tertanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Mandau, telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan bedah mayat (autopsy) atas mayat yang an. WANTI dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, berusia sekira 60-70 tahun, ras mongoloid, panjang badang 155 cm ini, ditemukan memar pada kelopak atas mata kanan, ujung lidah, bibir bawah sisi dalam; luka-luka terbuka pada kepala dan wajah; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot pelipis kiri, kelenjar gondok bagian kiri, jaringan ikat pembungkus tulangrawan gondok, oto dada sebelah kiri dan sela-sela iga sebelah kiri sisi belakang; patahnya tulang rawan gondok tanduk kir, iga-iga sebelah kiri sisi belakang; laserasi (robekan jaringan) disertai pendarahan dibawa selaput lunak otak besar akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda asfiksia (mati lemas) berupa tanda kongesti (perbendungan) dan sianosis pada jaringan dibawah kuku jari-jari tangan. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menyebabkan patahnya tulang rawan gondok sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia). Luka-luka yang terdapat pada daerah kepala tidak signifikan menyebabkan kematian namun berkontribusi dalam proses pelemahan fisik. Berdasarkan pola dan gambaran luka pada tubuh mayat, tidak bertentangan dengan kasus pencekikan.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR dan sdr. SAMOSIR (DPO) mengakibatkan korban WANTI ALS BUK DE ALS BUK DE ANIK (ALM) meninggal dunia.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**. -----

ATAU

KEDUA :

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **TRIMA WATI Als IMAH Binti RAMLI**, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB, atau pada waktu lain dibulan Juli ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Duri – Dumai Km.11 Kulim Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara ***“Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, mengakibatkan mati”***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa **TRIMA WATI Als IMAH Binti RAMLI** menghubungi saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR (Terpidana berkas trepisah) dengan mengatakan bahwa anak angkat terdakwa yang bernama sdr. SAMOSIR (Daftar Pencarian Orang/DPO) sedang mencari kerjaan. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa bersama-sama dengan sdr. SAMOSIR bertemu dengan saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR dirumah kontrakannya yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Km.11 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, pada saat tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR “gimana buk, apakah ada yang bisa dikerjakan?”, dijawab oleh saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR “mana lah ada yang punya duit disini, setau ku cuma Bu De Ani lah yang mau pulang kampung”, dijawab oleh terdakwa “ayolah kerja sama”, dijawab saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR “mana aku berani ngambil resiko” dijawab oleh sdr SAMOSIR “Gak apa-apalah, aku ada kawan”. Tidak lama kemudian datang saksi MUHAMMAD IMRAN SAFI'I SIREGAR Als MAMEK Bin NAKMAN SIREGAR kerumah saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR dan pada saat dirumah tersebut tersebut saksi MUHAMMAD IMRAN SAFI'I SIREGAR Als MAMEK Bin NAKMAN SIREGAR melihat saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIRE-

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GAR sedang bersama dengan kedua orang teman saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR yang tidak saksi MUHAMMAD IMRAN SAFI'I SIREGAR Als MAMEK Bin NAKMAN SIREGAR kenali dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota warna Merah. Lalu saksi MUHAMMAD IMRAN SAFI'I SIREGAR Als MAMEK Bin NAKMAN SIREGAR mengatakan kepada saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR "pra, gadai hp pra ini dua ratus" dijawab oleh saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR "ngak ada duit aku pra". Tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD IMRAN SAFI'I SIREGAR Als MAMEK Bin NAKMAN SIREGAR meninggalkan rumah tersebut yang mana juga diikuti oleh terdakwa dan sdr. SAMOSIR meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR menghubungi terdakwa dengan mengatakan "dimana sdr. SAMOSIR", dijawab oleh terdakwa "itu buk, satu malaman dia gak tidur-tidur, ntah apa yang dia pikirkan, mungkin dia memikirkan yang sebelah rumah, karena SAMOSIR pingin kali pergi ke Aceh, ayoklah buk, tapi ibu saja sama SAMOSIR, IMA gak berani", dijawab oleh saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR "kalau kau tidak berani, aku pun tidak berani". Lalu sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa dan sdr. SAMOSIR kembali menemui saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King milik terdakwa bertempat di sebuah Rumah Makan Hidangan Baru yang berada di depan rumah sebelum SPBU KM.11 Kulim. Pada saat tersebut sdr. SAMOSIR mengatakan kepada saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR "gimana? Maukan membantu aku?" dijawab oleh saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR "aku gak berani ambil resiko" dijawab oleh sdr. SAMOSIR "iya kak bantulah buat manggil, bilangin aku mau kusus, sudah ku siapkan alatnya (mengeluarkan seutas tali berwarna hijau kombinasi biru dari kantong celananya)", dijawab oleh saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR "ya sudah abang lewat depan, aku lewat belakang, nanti jumpa didepan rumah aku, seolah-olah abang cari tukang kusus", dijawab oleh sdr. SAMOSIR "Ya sudah, ayok kita kerjakan". Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR bersama dengan sdr. SAMOSIR pergi menuju ke rumah saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR sedangkan terdakwa kembali kerumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King.

- Bahwa pada keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR dengan mengatakan "SAMOSIR sadis juga, ngerilah mayat BUK DE" lalu terdakwa mengatakan "apakah ibuk ikut juga?" dijawab oleh saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR "tidak lah, mana SAMOSIR mah, tidak ada disitu. Tidak adakah ia menghubungi Imah?" dijawab oleh terdakwa "tidak ada buk".
- Bahwa terdakwa mengetahui cara saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR dan sdr. SAMOSIR melakukan perbuatan tersebut yang mana saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR dan sdr. SAMOSIR kerumah korban an. WANTI ALS BUK DE ALS BUK DE ANIK (ALM) dengan berpura-pura sdr. SAMOSIR ingin kusuk (urut).
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR dengan mengatakan bahwa saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR sedang diperjalanan dari kampong ke Duri dan langsung turun di depan Polsek Mandau, mendengar hal tersebut terdakwa menjadi kuatir dan cemas. Lalu keesokan harinya sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa melarikan menuju ke Pamingke (Rantau Prapat) setelah itu baru terdakwa menuju ke Jambi daerah Muara Tungkal. Kemudian terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai KM.2 Daerah Simpang Puncak Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.
- Bahwa terdakwa pernah menceritakan kepada saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR yang mana sdr. SAMOSIR (DPO) pernah mengikat supir mobil tangki lalu mobil tangki muat CPO tersebut dimasukan di semak-semak.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.44/RSUD/223/402 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Dharobi selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau, tertanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 19.27 WIB, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau, telah dilakukan pemeriksaan korban an. WANTI ALS BUK DE ALS BUK DE

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Bls



ANIK (ALM) dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin perempuan berusia enam puluh lima tahun, ditemukan sejumlah luka robek dan luka lecet di kepala dan wajah serta retak tulang kepala belakang. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan otopsi/bedah mayat.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : VER / 47 / VII /KES.3 / 2023 / RSB yang ditandatangani oleh Mohammad Tegar Indrayana selaku dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, tertanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Mandau, telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan bedah mayat (autopsy) atas mayat yang an. WANTI dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, berusia sekira 60-70 tahun, ras mongoloid, panjang badang 155 cm ini, ditemukan memar pada kelopak atas mata kanan, ujung lidah, bibir bawah sisi dalam; luka-luka terbuka pada kepala dan wajah; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot pelipis kiri, kelenjar gondok bagian kiri, jaringan ikat pembungkus tulangrawan gondok, oto dada sebelah kiri dan sela-sela iga sebelah kiri sisi belakang; patahnya tulang rawan gondok tanduk kir, iga-iga sebelah kiri sisi belakang; laserasi (robekan jaringan) disertai pendarahan dibawa selaput lunak otak besar akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda asfiksia (mati lemas) berupa tanda kongesti (perbendungan) dan sianosis pada jaringan dibawah kuku jari-jari tangan. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menyebabkan patahnya tulang rawan gondok sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia). Luka-luka yang terdapat pada daerah kepala tidak signifikan menyebabkan kematian namun berkontribusi dalam proses pelemahan fisik. Berdasarkan pola dan gambaran luka pada tubuh mayat, tidak bertentangan dengan kasus pencekikan.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SISKI KARLINA SIREGAR Als DEWI Binti SAMSUDIN SIREGAR dan sdr. SAMOSIR (DPO) mengakibatkan korban WANTI ALS BUK DE ALS BUK DE ANIK (ALM) meninggal dunia.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Siski Karlina Siregar als Dewi Binti Samsudin Siregar**
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa, saat ini Saksi menjalani hukuman penjara terkait kasus kematian korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (Alm) yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Sdr Samosir (DPO), dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB dirumah kontrak yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Kulim KM.11 RT.01 RW.02 Desa Sebangar Kec. Bathin solapan Kab. Bengkalis;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan korban sudah 4 tahun semenjak Saksi tinggal dirumah kontrakan tersebut. Saksi mengontrak dirumah kontrakan milik sdr HERI. Dan rumah kontrakan tersebut terdiri dari 5 rumah. Dan rumah korban berada di paling ujung sebelah kanan, dan sementara Saksi tinggal tepat disebelah nya;
 - Bahwa, korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (Alm) sehari-hari selain menjadi tukang kusuk juga berprofesi membungakan uang, Saksi mengetahui hal tersebut karena Terdakwa ada meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000, Sdri Mak Bun ada meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000 dan Saksi ada meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000 baru Saksi bayar Rp.3.000.000 tinggal hutang dan bunga sebesar Rp. 3.000.000 dari korban. Otomatis korban ada memiliki dan menyimpan uang di dalam rumahnya;
 - Bahwa, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan bahwa anak angkat Terdakwa yang bernama sdr. Samosir (DPO) sedang mencari kerjaan. Lalu sekira pukul 20.00 Wib, pada saat Saksi sedang berada dirumah kontrakan-nya yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri- Dumai Km.11 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan sdr. Samosir. Pada saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi “*gi-mana buk, apakah ada yang bisa dikerjakan* (menguasai hartanya dengan cara membunuh pemiliknya)?”, dijawab oleh Saksi “*mana lah ada yang punya duit disini, setau ku Cuma Bu De Anil ah yang mau pulang kampung*”, dijawab oleh Terdakwa “*ayolah kerja sama*”, Saksi jawab “*mana aku berani ngambil resiko*” dijawab oleh sdr Samosir “*Gak apa- apalah, aku ada kawan*”. Tidak lama kemudian datang saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Als Mamek Bin Nakman Siregar kerumah Saksi dan pada saat dirumah Saksi tersebut saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar bertemu dengan Saksi sedang bersama dengan kedua orang teman Saksi yang tidak saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar kenali dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota warna Merah. Lalu saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar mengatakan kepada Saksi *"pra, gadai hp pra ini dua ratus"* dijawab oleh Saksi *"ngak ada duit aku pra"*. Tidak lama kemudian saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar meninggalkan rumah tersebut yang mana juga diikuti oleh Terdakwa dan sdr. Samosir meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan sdr. Samosir bertempat di sebuah Rumah Makan Hidangan Baru yang berada di depan rumah sebelum SPBU KM.11 Kulim. Pada saat tersebut sdr. Samosir mengatakan kepada Saksi *"gimana? Maukan membantu aku?"* dijawab oleh Saksi *"aku gak berani ambil resiko"* dijawab oleh sdr. Samosir *"iya kak bantulah buat manggil, bilangkan aku mau kusus, sudah ku siapkan alatnya (mengeluarkan seutas tali berwarna hijau kombinasi biru dari kantong celananya)"*, dijawab oleh Saksi *"ya sudah abang lewat depan, aku lewat belakang, nanti jumpa didepan rumah aku, seolah-olah abang cari tukang kusus"*, dijawab oleh sdr. Samosir *"Ya sudah, ayok kita kerjakan"*. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, Saksi bersama dengan sdr. Samosir pergi menuju ke rumah Saksi yang mana sdr. Samosir berjalan dari simpang depan rumah sedangkan Saksi dari belakang rumah. Pada saat didepan rumah Saksi tersebut, Saksi dan sdr. Samosir bertemu dengan Saksi Sri Wahyuni Als Yuni Binti Edi Sutrisno, yang bertanya kepada Saksi *"siapa dek, tamu mu"* dijawab oleh Saksi *"tidak kak, tamu mau kusus"*, kemudian Saksi Sri Wahyuni Als Yuni Binti Edi Sutrisno pergi meninggalkan Saksi dan sdr. Samosir ditempat tersebut. Setelah itu, sdr. Samosir menyuruh Saksi untuk memanggil korban yang mana rumah dari korban tersebut bersebelahan dengan rumah Saksi. Lalu Saksi memanggil korban dengan mengatakan *"Bude, Bude, Ada orang yang mau kusus"*, dijawab oleh korban *"iyaa"*. Kemudian korban membuka pintu rumahnya dan sdr. Samosir masuk kedalam rumah korban tersebut yang mana pada saat tersebut Saksi melihat pintu rumah korban dalam kondisi sedikit terbuka dan sdr. Samosir dalam posisi mau dikusuk. Setelah itu Saksi pergi meninggalkan sdr. Samosir dan korban dirumah



tersebut yang mana Saksi menuju ke rumah Terdakwa dengan maksud menunggu kabar dari sdr. Samosir apakah sudah berhasil mengeksekusi korban dan mendapatkan uang milik korban;

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 16.30 Wib, Saksi sedang berada di sebuah warung milik saksi Sumini Alias Bik Sum Binti Johan Sunaga (Alm) yang mana diwarung tersebut Saksi bersama dengan saksi Sumini Alias Bik Sum Binti Johan Sunaga (Alm), Saksi Rani Mardiana, Saksi Sri Wahyuni Als Yuni Binti Edi Sutrisno, Sdr. Sihombing Dan Sdri. Atik. Tidak lama kemudian datang sdr. Jaka diwarung tersebut, Saksi bertanya kepada sdr. Jaka *"dari mana cin"* sdr. Jaka menjawab *"biasalah mau kusus"*, dijawab oleh Saksi *"sudah dipanggil"* dijawab oleh sdr. Jaka *"sudah, tapi tidak ada yang menyaut"*. Kemudian Saksi meminta kepada saksi Rani Mardiana untuk mengantarkan martabak manis yang sebelumnya Saksi bawa untuk diberikan kepada korban dengan maksud Saksi untuk memastikan apakah korban masih hidup atau dibunuh oleh sdr. Samosir. Kemudian pada saat saksi Rani Mardiana dan sdr. Jaka kembali dari rumah korban, saksi Rani Mardiana mengatakan saksi Rani Mardiana sudah memanggil korban tersebut dirumahnya namun tidak ada jawaban. Lalu Saksi mengatakan *"coba buka pintunya, siapa tahu tidak dikunci"*. Kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Rani Mardiana, Saksi Sri Wahyuni Als Yuni Binti Edi Sutrisno, Dan Sdr. Jaka pergi kembali menuju kerumah korban. Sesampainya di rumah tersebut, saksi Rani Mardiana membuka rumah milik korban yang ternyata tidak dalam kondisi terkunci, lalu saksi Rani Mardiana dan sdr. Jaka masuk kedalam rumah tersebut yang mana didalam rumah tersebut terlihat kondisi barang-barang yang sudah berserakan didalam rumah tersebut tidak lama kemudian saksi Rani Mardiana berteriak dengan mengatakan *"ada orang meninggal, panggil Pak RT"*. Setelah itu datang warga sekitar dan memang benar korban sudah meninggal dunia didalam rumah tersebut terbaring dilantai dengan kondisi miring kekanan dan mengeluarkan darah. Pada saat Pihak Kepolisian datang ditempat tersebut, Saksi menarik saksi Sri Wahyuni Als Yuni Binti Edi Sutrisno menuju ke warung milik saksi Sumini Alias Bik Sum Binti Johan Sunaga (Alm) yang mana Saksi mengatakan kepada saksi Sri Wahyuni Als Yuni Binti Edi Sutrisno *"jangan bilang ada laki-laki masuk malam tadi kerumah korban, kalau sempat tau sama polisi panjang cerita nanti payah, kita terancam"*
- Bahwa, tujuan Saksi hanya membantu Terdakwa dan Sdr Samosir untuk dapat memasuki rumah korban dan menguasai harta milik korban, namun



begitu Saksi tau bahwa korban, meninggal dunia maka Saksi merasa ketakutan dan berusaha menutupi perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa yang awalnya menawari pekerjaan ke Terdakwa adalah Saksi Siski;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi Siski bahwa sdr. Samosir (DPO) pernah mengikat supir mobil tangki lalu mobil tangki muat CPO tersebut dimasukan di semak-semak;

2. **Saksi Alhoudini Bin Halidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi merupakan anggota kepolisian yang datang ke lokasi kejadian dimana Korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (Alm) ditemukan dengan posisi sudah tergelatak miring ke kanan dilantai kamar dengan kondisi berlumuran darah. Tidak ada kerusakan pada bagian rumah di Jl. Lintas Duri-Dumai Kulim KM.11 RT.01 RW.02 Desa Sebangar Kec. Bathin solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari masyarakat ada penemuan mayat di dalam sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai KM.11 Desa Sebangar Kec. Bathin solapan Kab. Bengkalis, sesampai di tempat kejadian Saksi menjumpai seorang jenazah perempuan dengan posisi sudah tergelatak miring ke kanan dilantai kamar tersebut dengan kondisi berlumuran darah. Saksi melihat ada luka-luka di kepala korban dan kamar korban yang berserakan dari kasur hingga tempat-tempat penyimpanan barang dan baju. Selanjutnya jenazah korban di evakuasi untuk di bawa ke RSUD, di saat jenazah diangkat oleh masyarakat setempat tiba-tiba ada sebuah anak batu giling jatuh, yang menempel di sekitar kepala korban dan langsung di amankan oleh Piket Reskrim, selanjutnya jenazah dibawa ke RSUD Mandau untuk penanganan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Sri Wahyuni Als Yuni Binti Edi Sutrisno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, dalam hal ini Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah kontrak yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Kulim KM.11 RT.01 RW.02 Desa Sebarang Kec. Bathin solapan Kab. Bengkalis dan mengakibatkan Korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi kenal dengan korban semenjak Saksi mengontrak disana. korban berprofesi sebagai Tukang kusen (Pijit), dimana korban dalam kehidupan sehari-hari baik, sering bersosialisasi dengan para tetangga akan tetapi tidak ada menceritakan hal pribadi. Dari awal Saksi tinggal disana korban tinggal sendiri di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa, Saksi terakhir jumpa dengan korban pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di warung kopi milik Buk Sum yang mana Saksi sedang makan siang sedangkan korban minum kopi, pemilik warung dan pembeli lainnya;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi keluar rumah ke alfamart untuk belanja disaat bersama Saksi berdiri di depan rumah, Saksi melihat ada seorang laki-laki (Sdr Samosir) duduk di kursi panjang di depan rumah saksi Siski Karlina Siregar, sedangkan pada saat itu saksi Siski Karlina Siregar sedang mengunci pintu rumah, Saksi bertanya "Siapa dek, Tamu mu".saksi Siski Karlina Siregar menjawab "Tidak kak, tamu mau kusen, kakak mau kemana".Saksi menjawab "Ke Alfamart, Adek mau kemana".saksi Siski Karlina Siregar menjawab "Mau ke tempat Sdri Yesi mau tempat Buk Sum". Lalu saksi Siski Karlina Siregar pergi dari rumah, sedangkan laki-laki tersebut masuk ke rumah korban Saksi pun mengeluarkan sepeda motor lalu Saksi pergi. Sekira pukul 21.30 WIB Saksi kembali ke rumah dan nonton, tiba-tiba mati lampu, tidak lama kemudian ± 5 (lima) menit PLN pun menyala kembali, Saksi pun masuk ke kamar untuk istirahat;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB pada saat itu Saksi sedang berada di warung Buk Sum bersama saksi Siski Karlina Siregar, Sdri Esi, Sdr Jaka, Sdri Atik Sdr Hombing sambil duduk, saksi Siski Karlina Siregar menyuruh Sdri Esi mengantar martabak yang dibelinya

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



untuk korban. Sdr Yesi mengantar martabak tersebut sesampai di sana Sdr Esi memanggil korban akan tetapi ada jawaban. Sdri Esi kembali ke warung Buk Sum memberitahukan bahwa tidak korban dirumah pintu rumahnya tidak terkunci. Saksi berkata ayok lah kita lihat satu harian tidak ada nampak, nanti takutnya napa-napa. Saksi pun bersama-sama ke rumah korban, sesampai disana Sdri Esi dan Sdr Jaka masuk ke dalam rumah, Saksi melihat ruangan tempat biasa untuk kusen/ pijit sudah berantakan, Sdri Yesi dan Sdr Jaka berjalan ke kamar, Saksi masih di depan teras, Saksi bertanya "Ada, Bukdenya". Sdri Yesi menjawab "Kok tidak ada Buk De nya". kemudian Saksi masuk menuju kamar setelah Saksi menoleh, Saksi melihat korban sudah tergelatak di Lantai kamar dengan kondisi berlumut darah dan kondisi kamar korban berantakan seperti habis di bongkar, Saksi pun keluar minta tolong dan tak lama pihak kepolisian datang;

- Bahwa, Saksi ada yang dicurigai yaitu laki-laki yang masuk ke dalam rumah korban pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023, Saksi masih ingat dengan wajah laki-laki tersebut. Setelah dilihat foto laki-laki tersebut benar laki-laki yang dilihat pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah saksi Siski Karlina Siregar yaitu menurut pengakuan dari saksi Siski Karlina Siregar bernama Samosir;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB pada saat saksi Siski Karlina Siregar sarapan pagi di warung Buk Sum bersama seorang perempuan, Saksi bertanya "Sama siapa Dek". saksi Siski Karlina Siregar menjawab "Sepupu ku";
- Bahwa, hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada saat pihak kepolisian datang ke rumah korban, saksi Siski Karlina Siregar menarik Saksi ke warung Buk Sum lalu mengatakan "*jangan bilang ada laki-laki masuk malam tadi ke rumah korban, kalau sempat tau sama Polisi panjang cerita nanti payah, kita terancam*";
- Bahwa, Saksi tidak tau siapa yang menyebabkan korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Rani Mardiana Alias Esi Binti Edik Suherman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam hal ini Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah kontrak yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Kulim KM.11 RT.01 RW.02 Desa Sebarang Kec. Bathin solapan Kab. Bengkalis dan mengakibatkan Korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi kenal dengan korban semenjak Saksi mengontrak disana. korban berprofesi sebagai Tukang kusus (Pijit), dimana korban dalam kehidupan sehari-hari baik, sering bersosialisasi dengan para tetangga akan tetapi tidak ada menceritakan hal pribadi. Dari awal Saksi tinggal disana korban tinggal sendiri di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib saksi Siski Karlina Siregar datang ke rumah menggunakan baju tidur batik bercorak merah, tidak menggunakan sandal, muka pucat dan tangan gemetar, melihat tersebut Saksi menanyakan "kau kenapa wi", saksi Siski Karlina Siregar menjawab "sakit kak, aku mau telephone Ima dan mau main kerumahnya, antar aku yuk kak kerumah sambil ngambil baju, kunci aku titip ya", selanjutnya Saksi bersama saksi Siski Karlina Siregar kerumahnya ambil baju dan mengantarkan Saksi Siski Karlina Siregar ke jalan raya, tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang menggunakan sepeda motor king warna hitam dan pergi bersama Saksi Siski Karlina Siregar;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 22.09 wib, Dewi menelphone Saksi dan mengatakan "tolong nyalakan lampu rumah, tadi buk atik menelphone rumah ku gelap", selanjutnya Saksi keluar dari rumah dan melihat lampu rumah kontrakan saksi Siski Karlina Siregar dan rumah korban dalam keadaan mati, setelah itu Saksi menuju rumah kontrakan terdakwa dan rumah korban dan melihat meteran dalam keadaan off, melihat hal tersebut Saksi menyalakan meteran dan rumah saksi Siski Karlina Siregar dan rumah korban lampunya hidup;
- Bahwa, pada pukul 16.50 wib, Saksi datang ke warung Buk Sum dan saat itu ada Buk Sum, saksi Siski Karlina Siregar, Sihombing, Jaka, Yuni dan Atik, selanjutnya saksi Siski Karlina Siregar mengatakan kepada Saksi "antarkan martabak ketempat bude sekalian bang jika mau kusus", setelah itu Saksi mengatakan kepada Jaka "ayo bang, aku jalan aja", Setelah sampai di depan rumah bude Saksi langsung memanggil bude dan mengatakan ada yang mau kusus namun tidak ada jawaban, selanjutnya Saksi ke belakang rumah bude dan tidak ada juga jawaban, setelah itu Saksi ke

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung Buk Sum dan mengatakan" *bude dipanggil tak nyaut* ", saksi Siski Karlina Siregar menjawab "*coba buka pintunya, siapa tahu tidak dikunci*". Setelah itu Saksi mencoba memegang gagang pintu rumah bude dan ternyata tidak di kunci, selanjutnya Saksi mengatakan ke Jaka " ayo kita masuk", dan selanjutnya Saksi masuk melihat korban dikamar rumah kontrakannya dalam keadaan terbaring di lantai dengan kondisi miring ke kanan, mengeluarkan darah dan tidak bernyawa, selanjutnya Saksi menyampaikan kejadian tersebut ke Pak RT hingga pihak kepolisian datang ketempat kejadian;

- Bahwa, saat korban ditemukan dikamar rumah kontrakannya dalam keadaan terbaring di lantai dengan kondisi miring ke kanan, mengeluarkan darah dan tidak bernyawa , pakaian yang berada di lemari kamar berserakan dilantai didekat korban dan kasur kapuk berantakan tersebut adalah Saksi , Jaka, Yuni, saksi Siski Karlina Siregar dan warga sekitar;
- Bahwa, Saksi Kenal dengan Terdakwa, kenal dengan Terdakwa ± 9 (sembilan) bulan yang lalu, Awal kenalnya dari saksi Siski Karlina Siregar yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bermain ke rumah kontrakan saksi Siski Karlina Siregar, sedangkan terhadap Sdr Samosir Saksi tidak kenal sama sekali;
- Bahwa, Saksi tidak tau siapa yang menyebabkan korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Sumini als Buk Sum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, dalam hal ini Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB dirumah kontrak yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Kulim KM.11 RT.01 RW.02 Desa Sebangar Kec. Bathin solapan Kab. Bengkalis dan mengakibatkan Korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib, Saksi terakhir bertemu korban di warung Saksi , yang mana korban memesan 1 (satu) gelas kopi kepada Saksi , kemudian korban mengobrol dengan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sebelum adzan magrib setelah korban pulang kerumahnya untuk merebus obat-obatan berupa daun nyambung nyawa untuk diminumnya;

- Bahwa, Saksi mengetahui kematian korban pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 17.00 wib Saksi mendengar jeritan seseorang dengan mengatakan "buk de sudah nggak ada sudah meninggal" akibat teriakan tersebut yang lainnya berkumpul menuju kerumah kontrakan korban untuk melihatnya;
- Bahwa, Saksi baru Kenal dengan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 08.00 wib yang mana Terdakwa datang bersama saksi Siski Karlina Siregar ke warung Saksi, sedangkan terhadap Sdr Samosir Saksi tidak kenal sama sekali
- Bahwa, Saksi tidak tau siapa yang menyebabkan korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi Marliati Als Atik** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa, Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, dalam hal ini Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB dirumah kontrak yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Kulim KM.11 RT.01 RW.02 Desa Sebangar Kec. Bathin solapan Kab. Bengkalis dan mengakibatkan Korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (Alm) meninggal dunia;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 17.00 wib, Saksi terakhir bertemu korban di warung Saksi, yang mana korban memesan 1 (satu) gelas kopi kepada Saksi, kemudian korban mengobrol dengan Saksi hingga sebelum adzan magrib setelah korban pulang kerumahnya untuk merebus obat-obatan berupa daun nyambung nyawa untuk diminumnya;
- Bahwa, Saksi mengetahui kematian korban pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira jam 17.00 wib Saksi mendengar jeritan seseorang dengan mengatakan "buk de sudah nggak ada sudah meninggal" akibat teriakan tersebut yang lainnya berkumpul menuju kerumah kontrakan korban untuk melihatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi baru Kenal dengan Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 08.00 wib yang mana Terdakwa datang bersama saksi Siski Karlina Siregar ke warung Saksi, sedangkan terhadap Sdr Samosir Saksi tidak kenal sama sekali

- Bahwa, Saksi tidak tau siapa yang menyebabkan korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membe-narkanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli dr. Mohammad Tegar Indrayana, Sp.FM** yang dibacakan di persi-dangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli menerangkan pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perem-puan, berusia sekira 60-70 tahun, ras mongoloid, panjang badan 155 cm ini, ditemukan memar pada kelopak atas mata kanan, ujung lidah, bibir bawah sisi dalam; luka-luka terbuka pada kepala dan wajah; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot pelipis kiri, kelenjar gondok бага kiri, jaringan ikat pembungkus tulang rawan gondok, otot dada sebelah kiri dan sela-sela iga sebelah kiri sisi belakang; patahnya tulang rawan gondok tanduk kiri, iga-iga sebelah kiri sisi belakang; laserasi (robekan jaringan) disertai perdarahan di bawah selaput lunak otak besar akibat kekerasan tumpul;
 - Bahwa Ahli menerangkan selanjutnya ditemukan tanda-tanda asfiksia (mati lemas) berupa tanda kongesti (perbendungan) dan sianosis pada jaringan di bawah kuku jari-jari tangan;
 - Bahwa Ahli menerangkan sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menyebabkan patahnya tulang rawan gondok se-hingga menimbulkan mati lemas (asfiksia);
 - Bahwa Ahli menerangkan Luka-luka yang terdapat pada daerah kepala tidak signifikan menyebabkan kematian namun berkontribusi dalam proses pelemahan fisik;
 - Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan pola dan gambaran luka pada tubuh mayat, tidak bertentangan dengan kasus pencekikan;
 - Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan fakta-fakta pemeriksaan yang kami lakukan dapat kami simpulkan bahwa yang menjadi penyebab kematian Wanti Als Buk De Als Buk De Anik adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menyebabkan patahnya tulang rawan gondok sehingga

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



menimbulkan mati lemas (asfiksia) yang mana berdasarkan pola dan gambaran luka pada tubuh mayat, tidak bertentangan dengan kasus pencekikan.;

- Bahwa luka yang dialami korban tidak bertentangan dengan kasus pencekikan (manual strangulation) hal ini didasarkan dengan fakta ditemukannya patah pada tanduk sebelah kiri tulang rawan gondok yang juga disertai adanya resapan darah pada jaringan ikat pembungkus tulang rawan tersebut, selanjutnya ditemukan juga resapan darah pada kelenjar gondok baga kiri sisi belakang. Jika kita melihat distribusi luka-luka yang ada pada tulang rawan gondok dan juga kelenjar gondok semuanya terdistribusi pada lokasisebelah kiri Hal ini menunjukkan fokus kekerasan terlokalisir pada suatu titik tertentu yang lazimnya diakibatkan oleh proses pencekikan. Tanda-tanda lain yang memperkuat dugaan ke arah pencekikan adalah ditemukannya tanda-tanda mati lemas (asfiksia) sesuai keterangan yang saksi tulis pada Visum et Repertum poin 16.b;
- Bahwa pada korban tidak ditemukan adanya tulang yang retak pada daerah kepala, hal ini sesuai dengan penjelasan saksi di visum pada poin 33 dimana saksi menyatakan tulang tengkoraknya utuh. Pada kasus korban bernama Wanti Als Buk De Als Buk De Anik ini termasuk kategori cedera kepala tertutup, sehingga apabila sebab matinya akibat kekerasan pada daerah kepala, seharusnya mekanisme kematiannya disebabkan oleh adanya perdarahan di dalam rongga otak dengan volume tertentu, sehingga menimbulkan daya desak ruang pada rongga otak yang nantinya menekan batang otak sehingga terjadi penekanan pusat pernafasan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Proses mekanisme ini berupa adanya perdarahan di dalam rongga otak tidak saksi temukan pada saat autopsi, sehingga adanya luka pada daerah kepala hanya berkontribusi terhadap proses pelemahan fisiknya saja;
- Bahwa Ahli menerangkan perkiraan saat kematian pada autopsi Sdri Wanti Als Buk De Als Buk De Anik sudah tidak dapat saksi tentukan karena jenazah sudah mengalami proses preservasi (pengawetan) di lemari pendingin, sehingga hal ini membuat parameter pemeriksaan perkiraan saat kematian melalui pemeriksaan lebam mayat, kaku mayat dan kekeruhan selaput bening mata (kornea) sudah tidak dapat dipergunakan lagi

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut uum di persidangan menghadirkan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Visum Et Repertum No.44/RSUD/223/402 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Dharobi selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau, tertanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 19.27 WIB, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau, telah dilakukan pemeriksaan korban an. WANTI ALS BUK DE ALS BUK DE ANIK (ALM) dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin perempuan berusia enam puluh lima tahun, ditemukan sejumlah luka robek dan luka lecet di kepala dan wajah serta retak tulang kepala belakang. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan otopsi/bedah mayat.
- Surat Visum Et Repertum No : VER / 47 / VII /KES.3 / 2023 / RSB yang ditandatangani oleh Mohammad Tegar Indrayana selaku dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, tertanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wlb, bertempat di Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Mandau, telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan bedah mayat (autopsy) atas mayat yang an. WANTI dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, berusia sekira 60-70 tahun, ras mongoloid, panjang badang 155 cm ini, ditemukan memar pada kelopak atas mata kanan, ujung lidah, bibir bawah sisi dalam; luka-luka terbuka pada kepala dan wajah; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot pelipis kiri, kelenjar gondok bagian kiri, jaringan ikat pembungkus tulangrawan gondok, oto dada sebelah kiri dan sela-sela iga sebelah kiri sisi belakang; patahnya tulang rawan gondok tanduk kir, iga-iga sebelah kiri sisi belakang; laserasi (robekan jaringan) disertai pendarahan dibawa selaput lunak otak besar akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda asfiksia (mati lemas) berupa tanda kongesti (perbendungan) dan sianosis pada jaringan dibawah kuku jari-jari tangan. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menyebabkan patahnya tulang rawan gondok sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia). Luka-luka yang terdapat pada daerah kepala tidak signifikan menyebabkan kematian namun berkontribusi dalam proses pelemahan fisik. Berdasarkan pola dan gambaran luka pada tubuh mayat, tidak bertentangan dengan kasus pencekikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP adalah benar;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana yang mengakibatkan Korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (Alm) meninggal dunia yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB dirumah kontrak yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Kulim KM.11 RT.01 RW.02 Desa Sebangar Kec. Bathin solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa, yang mengakibatkan Korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (Alm) meninggal dunia adalah Sdr Samosir (DPO);
- Bahwa, Terdakwa tidak mengenal Korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (Alm), dimana dalam hal ini Terdakwa meminta bantuan Saksi Siski Karlina Siregar Als Dewi Binti Samsudin Siregar sehari-hari bekerja sebagai bisnis mengkreditkan barang-barang elektronik seperti, AC, Handphone, TV, Tempat Tidur, Lemari/Lemari Hias. Sedangkan Korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (Alm) tukang kusuk dan membungakan uang untuk dikenalkan ke Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi menghubungi saksi Siski Karlina Siregar Als Dewi Binti Samsudin Siregar (Terpidana berkas trepisah) dengan mengatakan bahwa anak angkat Saksi yang bernama sdr. Samosir (DPO) sedang mencari kerjaan. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan sdr. Samosir bertemu dengan saksi Siski Karlina Siregar dirumah kontrakannya yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri- Dumai Km.11 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, pada saat tersebut awalnya Saksi Siski Karlina Siregar menanyakan pekerjaan terhadap terdakwa, namun Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi Siski Karlina Siregar "setau ku cuma Bu De Ani lah yang mau pulang kampung", dijawab oleh Saksi "ayolah kerja sama", dijawab saksi Siski Karlina Siregar "mana aku berani ngambil resiko" dijawab oleh sdr Samosir "Gak apa-apalah, aku ada kawan". Tidak lama kemudian datang saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar kerumah saksi Siski Karlina Siregar dan pada saat dirumah tersebut tersebut saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar melihat Saksi Siski Karlina Siregar sedang bersama dengan kedua orang teman saksi Siski Karlina Siregar yang tidak saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar kenali dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota warna Merah. Lalu saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar mengatakan kepada saksi Siski Karlina Siregar "pra, gadai hp pra ini dua ratus" dijawab oleh

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Siski Karlina Siregar “ngak ada duit aku pra”. Tidak lama kemudian saksi Muhammad Imran Safi’i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar meninggalkan rumah tersebut yang mana juga diikuti oleh Saksi dan sdr. Samosir meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa, sekira pukul pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan sdr. SAMOSIR kembali menemui saksi Siski Karlina Siregar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King milik terdakwa bertempat di sebuah Rumah Makan Hirdangan Baru yang berada di depan rumah sebelum SPBU KM.11 Kulim. Pada saat tersebut sdr. Samosir mengatakan kepada saksi Siski Karlina Siregar “*gimana? Maukan membantu aku?*” dijawab oleh Saksi Siski Karlina Siregar “*aku gak berani ambil resiko*” dijawab oleh sdr. SAMOSIR “*iya kak bantulah buat manggil, bilangkan aku mau kusus, sudah ku siapkan alatnya (mengeluarkan seutas tali berwarna hijau kombinasi biru dari kantong celananya)*”, dijawab oleh saksi Siski Karlina Siregar “*ya sudah abang lewat depan, aku lewat belakang, nanti jumpa didepan rumah aku, seolah-olah abang cari tukang kusus*”, dijawab oleh sdr. Samosir “*Yasudah, ayok kita kerjakan*”. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, saksi Siski Karlina Siregar bersama dengan sdr. Samosir pergi menuju ke rumah saksi Siski Karlina Siregar sedangkan Terdakwa kembali kerumahnya;
- Bahwa, keesokan harinya Bahwa, keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Siski Karlina Siregar dengan mengatakan “*Samosir sadis juga, ngerilah mayat buk de*” lalu Saksi mengatakan “*apakah ibuk ikut juga?*” dijawab oleh saksi Siski Karlina Siregar “*tidak lah, mana Samosir mah, tidak ada disitu. Tidak adakah ia menghubungi Imah?*” dijawab oleh Terdakwa “*tidak ada buk*”;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui cara saksi Siski Karlina Siregar dan sdr. Samosir melakukan perbuatan tersebut yang mana saksi Siski Karlina Siregar dan sdr. Samosir kerumah korban dengan berpura-pura sdr. Saomsir ingin kusus (urut);
- Bahwa, Terdakwa hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, dihubungi oleh saksi Siski Karlina Siregar dengan mengatakan bahwa saksi Siski Karlina Siregar sedang diperjalanan dari kampung ke Duri dan langsung turun di depan Polsek Mandau, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi kuatir dan cemas. Lalu keesokan harinya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa melarikan menuju ke Pamingke (Rantau Prapat) setelah itu baru Terdakwa menuju ke Jambi daerah Muara Tungkal. Kemudian Saksi berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri- Dumai KM.2 Daerah Simpang Puncak Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

- Bahwa, Terdakwa membujuk Sdr. Samosir melakukan pekerjaan untuk mendapatkan uang namun Terdakwa juga mengatakan pekerjaan tersebut ada risikonya, lalu terdakwa mengantarkan Sdr. Samosir bertemu saksi Siski Karlina Siregar Als Dewi Binti Samsudin Siregar untuk melakukan pekerjaan tersebut, yang mana pekerjaan tersebut adalah untuk mengambil uang milik korban;
- Bahwa, Terdakwa belum lama kembali ke Bengkalis, kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa baru saja melahirkan seorang anak yang saat ini diasuh oleh Terdakwa di dalam lapas;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Samosir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos warna hijau lumut yang berlumutan darah;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna putih yang berlumutan darah;
3. 1 (satu) buah batu gilingan cabe yang berlumutan darah;
4. 1 (satu) buah kotak handphone merk Nokia 105;
5. 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau;
6. 1 (satu) buah pisau dengan tangkai warna hitam;
7. 1 (satu) buah gunting dengan ganggang warna orange;
8. 1 (satu) buah gunting dengan ganggang warna hitam;
9. 1 (satu) buah obeng dengan tangkai warna kuning;
10. 1 (satu) helai baju tidur dengan motif batik warna merah;
11. 1 (satu) helai celana tidur dengan motif batik warna merah;
12. 1 (satu) unit handphone merk oppo Reno 6 warna Aurora;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana yang mengakibatkan Korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (Alm) meninggal dunia yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah kontrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Kulim KM.11 RT.01 RW.02 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

- Bahwa, yang mengakibatkan Korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (Alm) meninggal dunia adalah Sdr Samosir (DPO);
- Bahwa, Terdakwa tidak mengenal Korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (Alm), dimana dalam hal ini Terdakwa meminta bantuan Saksi Siski Karlina Siregar Als Dewi Binti Samsudin Siregar sehari-hari bekerja sebagai bisnis mengkreditkan barang-barang elektronik seperti, AC, Handphone, TV, Tempat Tidur, Lemari/Lemari Hias. Sedangkan Korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (Alm) tukang kusuk dan membungakan uang untuk dikenalkan ke Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi menghubungi saksi Siski Karlina Siregar Als Dewi Binti Samsudin Siregar (Terdana berkas trepisah) dengan mengatakan bahwa anak angkat Saksi yang bernama sdr. Samosir (DPO) sedang mencari kerjaan. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan sdr. Samosir bertemu dengan saksi Siski Karlina Siregar dirumah kontrakannya yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri- Dumai Km.11 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, pada saat tersebut awalnya Saksi Siski Karlina Siregar menanyakan pekerjaan terhadap terdakwa, namun Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi Siski Karlina Siregar “setau ku cuma Bu De Ani lah yang mau pulang kampung”, dijawab oleh Saksi “ayolah kerja sama”, dijawab saksi Siski Karlina Siregar “mana aku berani ngambil resiko” dijawab oleh sdr Samosir “Gak apa-apalah, aku ada kawan”. Tidak lama kemudian datang saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar kerumah saksi Siski Karlina Siregar dan pada saat dirumah tersebut tersebut saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar melihat Saksi Siski Karlina Siregar sedang bersama dengan kedua orang teman saksi Siski Karlina Siregar yang tidak saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar kenali dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota warna Merah. Lalu saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar mengatakan kepada saksi Siski Karlina Siregar “pra, gadai hp pra ini dua ratus” dijawab oleh saksi Siski Karlina Siregar “ngak ada duit aku pra”. Tidak lama kemudian saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar meninggalkan rumah tersebut yang mana juga diikuti oleh Saksi dan sdr. Samosir meninggalkan rumah tersebut;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekira pukul pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan sdr. SAMOSIR kembali menemui saksi Siski Karlina Siregar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King milik terdakwa bertempat di sebuah Rumah Makan Hirdangan Baru yang berada di depan rumah sebelum SPBU KM.11 Kulim. Pada saat tersebut sdr. Samosir mengatakan kepada saksi Siski Karlina Siregar *"gimana? Maukan membantu aku?"* dijawab oleh Saksi Siski Karlina Siregar *"aku gak berani ambil resiko"* dijawab oleh sdr. SAMOSIR *"iya kak bantulah buat manggil, bilangin aku mau kusus, sudah ku siapkan alatnya (mengeluarkan seutas tali berwarna hijau kombinasi biru dari kantong celananya)"*, dijawab oleh saksi Siski Karlina Siregar *"ya sudah abang lewat depan, aku lewat belakang, nanti jumpa didepan rumah aku, seolah-olah abang cari tukang kusus"*, dijawab oleh sdr. Samosir *"Yasudah, ayok kita kerjakan"*. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, saksi Siski Karlina Siregar bersama dengan sdr. Samosir pergi menuju ke rumah saksi Siski Karlina Siregar sedangkan Terdakwa kembali kerumahnya;
- Bahwa, keesokan harinya Bahwa, keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Siski Karlina Siregar dengan mengatakan *"Samosir sadis juga, ngerilah mayat buk de"* lalu Saksi mengatakan *"apakah ibuk ikut juga?"* dijawab oleh saksi Siski Karlina Siregar *"tidak lah, mana Samosir mah, tidak ada disitu. Tidak adakah ia menghubungi Imah?"* dijawab oleh Terdakwa *"tidak ada buk"*;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui cara saksi Siski Karlina Siregar dan sdr. Samosir melakukan perbuatan tersebut yang mana saksi Siski Karlina Siregar dan sdr. Samosir kerumah korban dengan berpura-pura sdr. Saomsir ingin kusus (urut);
- Bahwa, Terdakwa hari dan tanggal yang tidak diingat lagi di bulan Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB, dihubungi oleh saksi Siski Karlina Siregar dengan mengatakan bahwa saksi Siski Karlina Siregar sedang diperjalanan dari kampung ke Duri dan langsung turun di depan Polsek Mandau, mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi kuatir dan cemas. Lalu keesokan harinya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa melarikan menuju ke Pamingke (Rantau Prapat) setelah itu baru Terdakwa menuju ke Jambi daerah Muara Tungkal. Kemudian Saksi berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri- Dumai KM.2 Daerah Simpang Puncak Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membujuk Sdr. Samosir melakukan pekerjaan untuk mendapatkan uang namun Terdakwa juga mengatakan pekerjaan tersebut ada risikonya, lalu terdakwa mengantarkan Sdr. Samosir bertemu saksi Siski Karlina Siregar Als Dewi Binti Samsudin Siregar untuk melakukan pekerjaan tersebut, yang mana pekerjaan tersebut adalah untuk mengambil uang milik korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No.44/RSUD/223/402 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Dharobi selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau, tertanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 19.27 WIB, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau, telah dilakukan pemeriksaan korban an. WANTI ALS BUK DE ALS BUK DE ANIK (ALM) dengan kesimpulan periksaan : Pada pemeriksaan seorang mayat berjenis kelamin perempuan berusia enam puluh lima tahun, ditemukan sejumlah luka robek dan luka lecet di kepala dan wajah serta retak tulang kepala belakang. Penyebab pasti kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan otopsi/bedah mayat.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : VER / 47 / VII /KES.3 / 2023 / RSB yang ditandatangani oleh Mohammad Tegar Indrayana selaku dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, tertanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wlb, bertempat di Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Mandau, telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan bedah mayat (autopsy) atas mayat yang an. WANTI dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, berusia sekira 60-70 tahun, ras mongoloid, panjang badang 155 cm ini, ditemukan memar pada kelopak atas mata kanan, ujung lidah, bibir bawah sisi dalam; luka-luka terbuka pada kepala dan wajah; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot pelipis kiri, kelenjar gondok bagian kiri, jaringan ikat pembungkus tulangrawan gondok, oto dada sebelah kiri dan sela-sela iga sebelah kiri sisi belakang; patahnya tulang rawan gondok tanduk kir, iga-iga sebelah kiri sisi belakang; laserasi (robekan jaringan) disertai pendarahan dibawa selaput lunak otak besar akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda asfiksia (mati lemas) berupa tanda kongesti (perbendungan) dan sianosis pada jaringan dibawah kuku jari-jari tangan. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menyebabkan patahnya tulang rawan gondok sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia). Luka-luka yang terdapat pada daerah kepala tidak signifikan menyebabkan kematian namun berkontribusi

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



dalam proses pelemahan fisik. Berdasarkan pola dan gambaran luka pada tubuh mayat, tidak bertentangan dengan kasus pencekikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan (Subsideritas Alternatif) yakni:

Kesatu

Primair : Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Subsider : Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Lebih Subsider : Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau :

Kedua : Pasal 365 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang bahwa Majelis Hakim diperhadapkan dengan dakwaan gabungan Alternatif Subsideritas sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang dibuktikan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur "Barangsiapa" selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;



Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Trima Wati Als Imah Binti Ramli** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang melakukan” (*plagen*) adalah menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan. Sehingga secara singkat yang dimaksud pelaku adalah seseorang yang memenuhi kesemua unsur delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang menyuruh lakukan” adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan (HR 15 Januari 1912);

Menimbang, bahwa dalam “turut serta melakukan perbuatan”, pelaku adalah apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Mereka yang turut melakukan disyaratkan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat dinyatakan bersalah maka harus terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) tersebut adalah “*willens en weten*”, yang berarti bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan



dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian berarti, ia menghendaki apa yang ia perbuat, dan harus mengerti pula apa yang ia perbuat beserta akibatnya

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) bentuk dengan sengaja, yaitu:

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang bahwa untuk itu harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut. Kausalitas antara perbuatan dengan akibat yang dimaksudkan oleh pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah dengan menghilangkan nyawa orang lain;

1. Motif, yang ditimbulkan oleh rangsangan ekstern atau intern dimana motif itu timbul dari dorongan keinginan batin untuk memuaskan suatu keperluan dan dari motif itu timbul maksud (*oogmerk*);
2. Memikirkan bagaimana caranya melaksanakan maksud itu;
3. Motif, maksud dan dengan sengaja itu pada umumnya adalah suatu proses pembentukan kemauan, yang diwujudkan dalam perbuatan sadar searah pada tujuan sebagaimana akibat yang akan dicapai;

Menimbang bahwa dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian “dengan sengaja” itu, merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, dengan mana diartikan juga bahwa kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu saja, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut (*willens en weten*) hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan direncanakan adalah timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu bagi si pembunuh untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan dan juga waktu untuk membatalkan pelaksanaannya. Tempo itu tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu lama, yang penting ialah Terdakwa masih dapat dengan tenang berpikir-pikir, dimana masih ada kesempatan bagi Terdakwa untuk membatalkan niat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana yang mengakibatkan Korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (Alm) meninggal dunia yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah kontrak yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Kulim KM.11 RT.01 RW.02 Desa Sebangar Kec. Bathin solapan Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengenal Korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (Alm), dimana dalam hal ini Terdakwa meminta bantuan Saksi Siski Karlina Siregar Als Dewi Binti Samsudin Siregar sehari-hari bekerja sebagai bisnis mengkreditkan barang-barang elektronik seperti, AC, Handphone, TV, Tempat Tidur, Lemari/Lemari Hias. Sedangkan Korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (Alm) tukang kusuk dan membungakan uang untuk dikenalkan ke Terdakwa, dimana awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi menghubungi saksi Siski Karlina Siregar Als Dewi Binti Samsudin Siregar (Terpidana berkas trepisah) dengan mengatakan bahwa anak angkat Saksi yang bernama sdr. Samosir (DPO) sedang mencari kerjaan. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan sdr. Samosir bertemu dengan saksi Siski Karlina Siregar di rumah kontrakannya yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri- Dumai Km.11 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, pada saat tersebut awalnya Saksi Siski Karlina Siregar menanyakan pekerjaan terhadap terdakwa, namun Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi Siski Karlina Siregar "*setau ku cuma Bu De Ani lah yang mau pulang kampung*", dijawab oleh Saksi "*ayolah kerja sama*", dijawab saksi Siski Karlina Siregar "*mana aku berani ngambil resiko*" dijawab oleh sdr Samosir "*Gak apa-apalah, aku ada kawan*". Tidak lama kemudian datang saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar ke rumah saksi Siski Karlina Siregar dan pada saat di rumah tersebut tersebut saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar melihat Saksi Siski Karlina Siregar sedang bersama dengan kedua orang teman saksi Siski Karlina Siregar yang tidak saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar kenali dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil

Halaman 41 dari 56 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota warna Merah. Lalu saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar mengatakan kepada saksi Siski Karlina Siregar "pra, gadai hp pra ini dua ratus" dijawab oleh saksi Siski Karlina Siregar "ngak ada duit aku pra". Tidak lama kemudian saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar meninggalkan rumah tersebut yang mana juga diikuti oleh Saksi dan sdr. Samosir meninggalkan rumah tersebut, kemudian sekira pukul pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Samosir kembali menemui saksi Siski Karlina Siregar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King milik terdakwa bertempat di sebuah Rumah Makan Hidangan Baru yang berada di depan rumah sebelum SPBU KM.11 Kulim. Pada saat tersebut sdr. Samosir mengatakan kepada saksi Siski Karlina Siregar "*gimana? Maukan membantu aku?*" dijawab oleh Saksi Siski Karlina Siregar "*aku gak berani ambil resiko*" dijawab oleh sdr. Samosir "*iya kak bantulah buat manggil, bilangkan aku mau kusus, sudah ku siapkan alatnya (mengeluarkan seutas tali berwarna hijau kombinasi biru dari kantong celananya)*", dijawab oleh saksi Siski Karlina Siregar "*ya sudah abang lewat depan, aku lewat belakang, nanti jumpa didepan rumah aku, seolah-olah abang cari tukang kusus*", dijawab oleh sdr. Samosir "*Yasudah, ayok kita kerjakan*". Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, saksi Siski Karlina Siregar bersama dengan sdr. Samosir pergi menuju ke rumah saksi Siski Karlina Siregar sedangkan Terdakwa kembali kerumahnya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Bahwa, keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Siski Karlina Siregar dengan mengatakan "*Samosir sadis juga, ngerilah mayat buk de*" lalu Saksi mengatakan "*apakah ibuk ikut juga?*" dijawab oleh saksi Siski Karlina Siregar "*tidak lah, mana Samosir mah, tidak ada disitu. Tidak adakah ia menghubungi Imah?*" dijawab oleh Terdakwa "*tidak ada buk*";

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui cara saksi Siski Karlina Siregar dan sdr. Samosir melakukan perbuatan tersebut yang mana saksi Siski Karlina Siregar dan sdr. Samosir kerumah korban dengan berpura-pura sdr. Samosir ingin kusus (urut);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa dalam hal ini adalah membujuk Sdr. Samosir melakukan pekerjaan untuk mendapatkan uang namun Terdakwa juga mengatakan pekerjaan tersebut ada resikonya, lalu terdakwa mengantarkan Sdr. Samosir bertemu saksi Siski Karlina Siregar Als Dewi Binti Samsudin Siregar untuk melakukan pekerjaan tersebut, yang mana pekerjaan tersebut adalah untuk mengambil uang milik korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : VER / 47 / VII / KES.3 / 2023 / RSB yang ditandatangani oleh Mohammad Tegar Indrayana selaku dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, tertanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Mandau, telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan bedah mayat (autopsy) atas mayat yang an. WANTI dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, berusia sekira 60-70 tahun, ras mongoloid, panjang badang 155 cm ini, ditemukan memar pada kelopak atas mata kanan, ujung lidah, bibir bawah sisi dalam; luka-luka terbuka pada kepala dan wajah; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot pelipis kiri, kelenjar gondok bagian kiri, jaringan ikat pembungkus tulangrawan gondok, oto dada sebelah kiri dan sela-sela iga sebelah kiri sisi belakang; patahnya tulang rawan gondok tanduk kir, iga-iga sebelah kiri sisi belakang; laserasi (robekan jaringan) disertai pendarahan dibawa selaput lunak otak besar akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda asfiksia (mati lemas) berupa tanda kongesti (perbendungan) dan sianosis pada jaringan dibawah kuku jari-jari tangan. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menyebabkan patahnya tulang rawan gondok sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia). Luka-luka yang terdapat pada daerah kepala tidak signifikan menyebabkan kematian namun berkontribusi dalam proses pelemahan fisik. Berdasarkan pola dan gambaran luka pada tubuh mayat, tidak bertentangan dengan kasus pencekikan;

Menimbang, bahwa yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik adalah Sdr Samosir, dimana tujuan Terdakwa adalah **membujuk Sdr. Samosir melakukan pekerjaan untuk mendapatkan uang namun Terdakwa juga mengatakan pekerjaan tersebut ada resikonya, lalu terdakwa mengantarkan Sdr. Samosir bertemu saksi Siski Karlina Siregar Als Dewi Binti Samsudin Siregar untuk melakukan pekerjaan tersebut, yang mana pekerjaan tersebut adalah untuk mengambil uang milik korban Terdakwa tidak menghilangkan nyawa korban;**

Menimbang, dengan demikian **unsur dengan sengaja direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa.**

Menimbang bahwa oleh karena unsur dengan sengaja direncanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu tidak terpenuhi, maka dakwaan alternatif kesatu primair yaitu pasal 340 Jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu-subsidair yaitu Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur “Barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Trima Wati Als Imah Binti Ramli** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang melakukan” (*plagen*) adalah menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada pen-



ganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan. Sehingga secara singkat yang dimaksud pelaku adalah seseorang yang memenuhi kesemua unsur delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang menyuruh lakukan” adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan (HR 15 Januari 1912);

Menimbang, bahwa dalam “turut serta melakukan perbuatan”, pelaku adalah apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Mereka yang turut melakukan disyaratkan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat dinyatakan bersalah maka harus terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) tersebut adalah “*willens en weten*”, yang berarti bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian berarti, ia menghendaki apa yang ia perbuat, dan harus mengerti pula apa yang ia perbuat beserta akibatnya

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) bentuk dengan sengaja, yaitu:

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana yang mengakibatkan Korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (Alm) meninggal dunia yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah kontrak yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Kulim KM.11 RT.01 RW.02 Desa Sebarang Kec. Bathin solapan Kab. Bengkalis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengenal Korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (Alm), dimana dalam hal ini Terdakwa meminta bantuan Saksi Siski Karlina Siregar Als Dewi Binti Samsudin Siregar sehari-hari bekerja sebagai bisnis mengkreditkan barang-barang elektronik seperti, AC, Handphone, TV, Tempat Tidur, Lemari/Lemari Hias. Sedangkan Korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (Alm) tukang kusus dan membungakan uang untuk dikenalkan ke Terdakwa, dimana awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi menghubungi saksi Siski Karlina Siregar Als Dewi Binti Samsudin Siregar (Terpidana berkas trepisah) dengan mengatakan bahwa anak angkat Saksi yang bernama sdr. Samosir (DPO) sedang mencari kerjaan. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan sdr. Samosir bertemu dengan saksi Siski Karlina Siregar di rumah kontrakkannya yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri- Dumai Km.11 Desa Sebarang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, pada saat tersebut awalnya Saksi Siski Karlina Siregar menanyakan pekerjaan terhadap terdakwa, namun Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi Siski Karlina Siregar "setau ku cuma Bu De Ani lah yang mau pulang kampung", dijawab oleh Saksi "ayolah kerja sama", dijawab saksi Siski Karlina Siregar "mana aku berani ngambil resiko" dijawab oleh sdr Samosir "Gak apa-apalah, aku ada kawan". Tidak lama kemudian datang saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar ke rumah saksi Siski Karlina Siregar dan pada saat di rumah tersebut tersebut saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar melihat Saksi Siski Karlina Siregar sedang bersama dengan kedua orang teman saksi Siski Karlina Siregar yang tidak saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar kenali dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota warna Merah. Lalu saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar mengatakan kepada saksi Siski Karlina Siregar "pra, gadai hp pra ini dua ratus" dijawab oleh saksi Siski Karlina Siregar "ngak ada duit aku pra". Tidak lama kemudian saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar meninggalkan rumah tersebut yang mana juga diikuti oleh Saksi dan sdr. Samosir meninggalkan rumah tersebut, kemudian sekira pukul pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Samosir kembali menemui saksi Siski Karlina Siregar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King milik terdakwa bertempat di sebuah Rumah Makan Hidangan Baru yang berada di depan rumah sebelum SPBU KM.11 Kulim. Pada saat tersebut sdr. Samosir mengatakan kepada saksi Siski Karlina Siregar "gimana? Maukan membantu aku?" dijawab oleh Saksi Siski Karlina Siregar "aku gak berani ambil resiko"

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh sdr. SAmosir “iya kak bantulah buat manggil, bilangkan aku mau kusus, sudah ku siapkan alatnya (mengeluarkan seutas tali berwarna hijau kombinasi biru dari kantong celananya)”, dijawab oleh saksi Siski Karlina Siregar “ya sudah abang lewat depan, aku lewat belakang, nanti jumpa didepan rumah aku, seolah-olah abang cari tukang kusus”, dijawab oleh sdr. Samosir “Yasudah, ayok kita kerjakan”. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, saksi Siski Karlina Siregar bersama dengan sdr. Samosir pergi menuju ke rumah saksi Siski Karlina Siregar sedangkan Terdakwa kembali kerumahnya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Bahwa, keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Siski Karlina Siregar dengan mengatakan “Samosir sadis juga, ngerilah mayat buk de” lalu Saksi mengatakan “apakah ibuk ikut juga?” dijawab oleh saksi Siski Karlina Siregar “tidak lah, mana Samosir mah, tidak ada disitu. Tidak adakah ia menghubungi Imah?” dijawab oleh Terdakwa “tidak ada buk”;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui cara saksi Siski Karlina Siregar dan sdr. Samosir melakukan perbuatan tersebut yang mana saksi Siski Karlina Siregar dan sdr. Samosir kerumah korban dengan berpura-pura sdr. Saomsir ingin kusus (urut);

Menimbang, bahwa peran Tedakwa dalam hal ini adalah membujuk Sdr. Samosir melakukan pekerjaan untuk mendapatkan uang namun Terdakwa juga mengatakan pekerjaan tersebut ada resikonya, lalu terdakwa mengantarkan Sdr. Samosir bertemu saksi Siski Karlina Siregar Als Dewi Binti Samsudin Siregar untuk melakukan pekerjaan tersebut, yang mana pekerjaan tersebut adalah untuk mengambil uang milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : VER / 47 / VII / KES.3 / 2023 / RSB yang ditandatangani oleh Mohammad Tegar Indrayana selaku dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, tertanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Mandau, telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan bedah mayat (autopsy) atas mayat yang an. WANTI dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, berusia sekira 60-70 tahun, ras mongoloid, panjang badang 155 cm ini, ditemukan memar pada kelopak atas mata kanan, ujung lidah, bibir bawah sisi dalam; luka-luka terbuka pada kepala dan wajah; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot pelipis kiri, kelenjar gondok bagian kiri, jaringan ikat pembungkus tulangrawan gondok, oto dada sebelah kiri dan sela-sela iga sebelah kiri sisi belakang;

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Bls



patahnya tulang rawan gondok tanduk kir, iga-iga sebelah kiri sisi belakang; laserasi (robekan jaringan) disertai pendarahan dibawa selaput lunak otak besar akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda asfiksia (mati lemas) berupa tanda kongesti (perbendungan) dan sianosis pada jaringan dibawah kuku jari-jari tangan. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menyebabkan patahnya tulang rawan gondok sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia). Luka-luka yang terdapat pada daerah kepala tidak signifikan menyebabkan kematian namun berkontribusi dalam proses pelemahan fisik. Berdasarkan pola dan gambaran luka pada tubuh mayat, tidak bertentangan dengan kasus pencekikan;

Menimbang, bahwa yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik adalah Sdr Samosir, dimana tujuan Terdakwa adalah **membujuk Sdr. Samosir melakukan pekerjaan untuk mendapatkan uang namun Terdakwa juga mengatakan pekerjaan tersebut ada resikonya, lalu terdakwa mengantarkan Sdr. Samosir bertemu saksi Siski Karlina Siregar Als Dewi Binti Samsudin Siregar untuk melakukan pekerjaan tersebut, yang mana pekerjaan tersebut adalah untuk mengambil uang milik korban Terdakwa tidak menghilangkan nyawa korban;**

Menimbang, dengan demikian **unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa.**

Menimbang bahwa oleh karena unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi, maka dakwaan alternatif kesatu subsidair yaitu pasal 338 Jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu-lebih subsidair yaitu Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal



tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud Unsur “Barangsiapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **Trima Wati Als Imah Binti Ramli** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang melakukan” (*plagen*) adalah menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan. Sehingga secara singkat yang dimaksud pelaku adalah seseorang yang memenuhi kesemua unsur delik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang menyuruh lakukan” adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan (HR 15 Januari 1912);

Menimbang, bahwa dalam “turut serta melakukan perbuatan”, pelaku adalah apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Mereka yang turut melakukan disyaratkan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat dinyatakan bersalah maka harus terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) tersebut adalah “*willens en weten*”, yang berarti bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian berarti, ia menghendaki apa yang ia perbuat, dan harus mengerti pula apa yang ia perbuat beserta akibatnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana yang mengakibatkan Korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (Alm) meninggal dunia yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB di rumah kontrak yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Kulim KM.11 RT.01 RW.02 Desa Sebangar Kec. Bathin solapan Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengenal Korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (Alm), dimana dalam hal ini Terdakwa meminta bantuan Saksi Siski Karlina Siregar Als Dewi Binti Samsudin Siregar sehari-hari bekerja sebagai bisnis mengkreditkan barang-barang elektronik seperti, AC, Handphone, TV, Tempat Tidur, Lemari/Lemari Hias. Sedangkan Korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (Alm) tukang kusuk dan membungakan uang untuk dikenalkan ke Terdakwa, dimana awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi menghubungi saksi Siski Karlina Siregar Als Dewi Binti Samsudin Siregar (Terpidana berkas trepisah) dengan mengatakan bahwa anak angkat Saksi yang bernama sdr. Samosir (DPO) sedang mencari kerjaan. Lalu sekira pukul 20.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan sdr. Samosir bertemu dengan saksi Siski Karlina Siregar di rumah kontrakannya yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri- Dumai Km.11 Desa Sebangar Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, pada saat tersebut awalnya Saksi

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siski Karlina Siregar menanyakan pekerjaan terhadap terdakwa, namun Terdakwa tidak ada, kemudian Saksi Siski Karlina Siregar "*setau ku cuma Bu De Ani lah yang mau pulang kampung*", dijawab oleh Saksi "*ayolah kerja sama*", dijawab saksi Siski Karlina Siregar "*mana aku berani ngambil resiko*" dijawab oleh sdr Samosir "*Gak apa-apalah, aku ada kawan*". Tidak lama kemudian datang saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar kerumah saksi Siski Karlina Siregar dan pada saat dirumah tersebut tersebut saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar melihat Saksi Siski Karlina Siregar sedang bersama dengan kedua orang teman saksi Siski Karlina Siregar yang tidak saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar kenali dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota warna Merah. Lalu saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar mengatakan kepada saksi Siski Karlina Siregar "*pra, gadai hp pra ini dua ratus*" dijawab oleh saksi Siski Karlina Siregar "*ngak ada duit aku pra*". Tidak lama kemudian saksi Muhammad Imran Safi'i Siregar Als Mamek Bin Nakman Siregar meninggalkan rumah tersebut yang mana juga diikuti oleh Saksi dan sdr. Samosir meninggalkan rumah tersebut, kemudian sekira pukul pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Samosir kembali menemui saksi Siski Karlina Siregar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha RX King milik terdakwa bertempat di sebuah Rumah Makan Hidangan Baru yang berada di depan rumah sebelum SPBU KM.11 Kulim. Pada saat tersebut sdr. Samosir mengatakan kepada saksi Siski Karlina Siregar "*gimana? Maukan membantu aku?*" dijawab oleh Saksi Siski Karlina Siregar "*aku gak berani ambil resiko*" dijawab oleh sdr. SAMOSIR "*iya kak bantulah buat manggil, bilangkan aku mau kusus, sudah ku siapkan alatnya (mengeluarkan seutas tali berwarna hijau kombinasi biru dari kantong celananya)*", dijawab oleh saksi Siski Karlina Siregar "*ya sudah abang lewat depan, aku lewat belakang, nanti jumpa didepan rumah aku, seolah-olah abang cari tukang kusus*", dijawab oleh sdr. Samosir "*Yasudah, ayok kita kerjakan*". Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, saksi Siski Karlina Siregar bersama dengan sdr. Samosir pergi menuju ke rumah saksi Siski Karlina Siregar sedangkan Terdakwa kembali kerumahnya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Bahwa, keesokan harinya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Siski Karlina Siregar dengan mengatakan "*Samosir sadis juga, ngerilah mayat buk de*" lalu Saksi mengatakan "*apakah ibuk ikut juga?*" dijawab oleh saksi Siski Karlina Siregar "*tidak lah, mana Samosir mah, tidak ada disitu. Tidak adakah ia menghubungi Imah?*" dijawab oleh Terdakwa "*tidak ada buk*";

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Bls



Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui cara saksi Siski Karlina Siregar dan sdr. Samosir melakukan perbuatan tersebut yang mana saksi Siski Karlina Siregar dan sdr. Samosir kerumah korban dengan berpura-pura sdr. Saomsir ingin kusus (urut);

Menimbang, bahwa peran Tedakwa dalam hal ini adalah membujuk Sdr. Samosir melakukan pekerjaan untuk mendapatkan uang namun Terdakwa juga mengatakan pekerjaan tersebut ada resikonya, lalu terdakwa mengantarkan Sdr. Samosir bertemu saksi Siski Karlina Siregar Als Dewi Binti Samsudin Siregar untuk melakukan pekerjaan tersebut, yang mana pekerjaan tersebut adalah untuk mengambil uang milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No : VER / 47 / VII / KES.3 / 2023 / RSB yang ditandatangani oleh Mohammad Tegar Indrayana selaku dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, tertanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Pemulasaran Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Mandau, telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan bedah mayat (autopsy) atas mayat yang an. WANTI dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin perempuan, berusia sekira 60-70 tahun, ras mongoloid, panjang badang 155 cm ini, ditemukan memar pada kelopak atas mata kanan, ujung lidah, bibir bawah sisi dalam; luka-luka terbuka pada kepala dan wajah; resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, otot pelipis kiri, kelenjar gondok bagian kiri, jaringan ikat pembungkus tulangrawan gondok, oto dada sebelah kiri dan sela-sela iga sebelah kiri sisi belakang; patahnya tulang rawan gondok tanduk kir, iga-iga sebelah kiri sisi belakang; laserasi (robekan jaringan) disertai pendarahan dibawa selaput lunak otak besar akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda asfiksia (mati lemas) berupa tanda kongesti (perbendungan) dan sianosis pada jaringan dibawah kuku jari-jari tangan. Sebab mati mayat ini akibat kekerasan tumpul pada daerah leher yang menyebabkan patahnya tulang rawan gondok sehingga menimbulkan mati lemas (asfiksia). Luka-luka yang terdapat pada daerah kepala tidak signifikan menyebabkan kematian namun berkontribusi dalam proses pelemahan fisik. Berdasarkan pola dan gambaran luka pada tubuh mayat, tidak bertentangan dengan kasus pencekikan;

Menimbang, bahwa yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka-luka hingga hilangnya nyawa korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik adalah Sdr Samosir namun, dimana tujuan Terdakwa adalah **membujuk Sdr. Samosir melakukan pekerjaan untuk mendapatkan uang dan Terdakwa**



juga mengatakan pekerjaan tersebut ada resikonya, lalu terdakwa mengantarkan Sdr. Samosir bertemu saksi Siski Karlina Siregar Als Dewi Binti Samsudin Siregar untuk melakukan pekerjaan tersebut, yang mana pekerjaan tersebut adalah untuk mengambil uang milik korban Terdakwa tidak secara langsung menghilangkan nyawa korban, namun perbuatan Terdakwa mengantarkan Sdr. Samosir bertemu saksi Siski Karlina Siregar Als Dewi Binti Samsudin Siregar dengan tujuan mengenalkan ke korban untuk mengambil uang milik korban turut andil dalam mempermudah perbuatan Sdr Samosir hingga menyebabkan korban meninggal dunia, dimana berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Samosir sudah mempersiapkan tali dan mengetahui resiko yang akan terjadi yaitu mengakibatkan kematian korban, kemudian setelah Terdakwa mengetahui korban ditemukan meninggal dan Saksi Siski Siregar diperiksa pihak kepolisian, Terdakwa pergi melarikan diri untuk menghilangkan jejaknya dan Sdr Samosir ;

Menimbang, dengan demikian unsur turut serta melakukan pembunuhan yang didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu-lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan / pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dari Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum tersebut dengan dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan alternatif kesatu-lebih subsidair, dimana dalam hal ini Terdakwa dengan sengaja memiliki niat untuk menguasai harta korban secara melawan hukum, hal mana dibuktikan dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa Terdakwa mempertemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Samosir dengan Saksi Siski Karlina Siregar untuk merencanakan cara mengambil harta benda korban, dimana Terdakwa mengetahui bahwa ada resiko dalam melakukan perbuatan. Itu. Kemudian, Terdakwa mengetahui bahwa Sdr Samosir (DPO) mempersiapkan tali dalam membantu melaksanakan aksinya dan tujuan tali itu digunakan, Terdakwa juga ikut mengantar Sdr Samosir pergi kerumah korban yang ditunjukan oleh Saksi Siski Karlina Siregar, dan setelah Terdakwa mengetahui bahwa korban meninggal dunia, korban pergi melarikan diri ke jambi selama kurang lebih 1 (satu) tahun, karena merasa takut tindak pidana yang dilakukan diketahui oleh kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam jalanya persidangan juga Terdakwa mengakui seluruh perubatanya, dalam hal ini Terdakwa secara lisan juga mohon keringanan hukuman atas tuntutan yang dijatuhkan kepadanya bukan mohon untuk dibebaskan, sehingga permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju kaos warna hijau lumut yang berlumutan darah;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna putih yang berlumuran darah;
3. 1 (satu) buah batu gilingan cabe yang berlumuran darah;
4. 1 (satu) buah kotak handphone merk Nokia 105;
5. 1 (satu) buah pisau cutter warna hijau;
6. 1 (satu) buah pisau dengan tangkai warna hitam;
7. 1 (satu) buah gunting dengan ganggang warna orange;
8. 1 (satu) buah gunting dengan ganggang warna hitam;
9. 1 (satu) buah obeng dengan tangkai warna kuning;
10. 1 (satu) helai baju tidur dengan motif batik warna merah;
11. 1 (satu) helai celana tidur dengan motif batik warna merah;
12. 1 (satu) unit handphone merk oppo Reno 6 warna Aurora;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap arang buktitersebut telah diputus dalam perkara pidana Nomor:829/Pid.B/2023/PN Bls atas nama Terdakwa Siski Karlina Siregar Als Dewi Binti Samsudin Siregar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membantu Sdr Samosir (DPO) mengakibatkan Korban Wanti Als Buk De Als Buk De Anik (ALM) meninggal dunia;
- Terdakwa sebelumnya melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah diuhtuk sebelumnya;
- Terdakwa dalam keadaan baru melahirkan dan mempunyai anak yang masih membutuhkan perawatan secara khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 339 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Trima Wati Als Imah Binti Ramli** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana dakwaan alternatif kesatu-Primair dan alternatif-kesatu subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Trima Wati Als Imah Binti Ramli** dari dakwaan alternatif kesatu-Primair dan alternatif-kesatu subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Trima Wati Als Imah Binti Ramli** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan yang didahului dengan perbuatan persiapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu-lebih Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 796/Pid.B/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2024 oleh kami, Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H.,M.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,M.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H..

Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.